Benutzungs- und Gebührenordnung für die städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen

Beschluss vom	In Kraft ab
19.03.2026	01.04.2026

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. April 2023 (GBl. S. 137) und den §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) hat der Gemeinderat der Stadt Waiblingen am 19. März 2026 folgende

Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen

beschlossen:

§ 1 Öffentliche Einrichtung

Die Stadt Waiblingen betreibt Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinne des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) als öffentliche Einrichtungen. Daneben können weitere Kinderbetreuungseinrichtungen durch kirchliche oder freie Träger betrieben werden, für die gesonderte Regelungen der jeweiligen Träger gelten. Für kirchliche Träger von Kindertageseinrichtungen sowie für Belegplätze der Stadt Waiblingen bei einzelnen anderen freien Trägern, werden die Regelungen dieser Benutzungs- und Gebührenordnung entsprechend angewendet.

§ 2 Gebührenpflicht

1. Für die Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen werden monatliche Benutzungsgebühren erhoben.
2. Die Gebühr wird auch dann fällig, wenn die Einrichtung wegen Ferien, Streik oder aus einem dienstlichen oder anderen zwingenden Grund vorübergehend geschlossen wird, sowie bei einem Wechsel in eine andere städtische oder konfessionelle Kindertageseinrichtung, oder längerem Fehlen des Kindes.
3. Fehlt ein Kind infolge Krankheit, Erholungsverschickung oder aus ähnlichem zwingendem Grund ununterbrochen mehr als 4 Wochen, so wird die monatliche Gebühr für den betreffenden Zeitraum auf Antrag und auf (ärztlichen) Nachweis um die Hälfte ermäßigt.
4. Beim Eintritt eines Kindes in die Kindertageseinrichtung im Laufe des Monats wird in der ersten Hälfte die volle, in der zweiten Hälfte die halbe Monatsgebühr fällig. Beim Austritt aus der Kindertageseinrichtung im Laufe des Monats ist in der ersten Hälfte eine halbe Monatsgebühr und in der zweiten Hälfte die volle Gebühr zu bezahlen. Dabei gehört der 15. eines Kalendermonats zur ersten Hälfte und der 16. eines Kalendermonats zur zweiten Hälfte.
5. Die Abmeldefrist beträgt vier Wochen zum 15. und Ende eines Monats. Eine Beendigung des Benutzungsverhältnisses ohne Einhaltung der Frist ist nur in besonders begründeten

Ausnahmefällen möglich. Die Stadt kann das Benutzungsverhältnis ebenfalls ohne Einhaltung der Frist aus wichtigem Grund beenden.

§ 3 Bemessung der Benutzungsgebühr

1. Die monatliche Gebühr ist abhängig vom Gesamtbrutto-Jahreseinkommen zu entrichten.
2. Bei der Gebühr handelt es sich um eine Jahresgebühr, die auf 12 Monate umgelegt wird.

§ 4 Begriff des Gesamtbrutto-Jahreseinkommens

1. Maßgebend ist das Gesamtbrutto-Jahreseinkommen, d.h. die Summe aller positiven Einkünfte der im Haushalt lebenden Eltern, des sorgeberechtigten Elternteils oder der sonst Sorgeberechtigten im Sinne des § 2 Abs. 1 u. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der jeweils gültigen Fassung, sowie alle übrigen Einkünfte und Bezüge neben den steuerpflichtigen Bezügen.
   Zum Jahreseinkommen zählen auch Lohnersatzleistungen nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG, pauschal versteuerte Entgelte nach § 40a EStG sowie Unterhaltsleistungen und Kindergeld.
   Eine Verrechnung mit negativen Einkünften (Verlusten), auch mit denen anderer Familienangehöriger, ist nicht möglich.
   Das maßgebliche Einkommen wird um Unterhaltsleistungen für nicht im Haushalt lebende Kinder vermindert.
2. Maßgebend ist das aktuelle Gesamtbrutto-Jahreseinkommen nach Nr. 1.
   Änderungen im Gesamt-Brutto-Jahreseinkommen im Laufe des Jahres sind der Verwaltung unverzüglich mitzuteilen und werden ab dem Monat der Änderung der Gebühr zugrunde gelegt.
   Ist das aktuelle Gesamtbrutto-Jahreseinkommen nicht zu ermitteln, kann hilfsweise bis zu dessen Feststellung das zuletzt nachweisbare Gesamt-Brutto-Jahreseinkommen herangezogen werden.

   Das Gesamtbrutto-Jahreseinkommen ist mindestens einmal im Jahr zur erneuten Prüfung vorzulegen.
3. Lebt das Kind bei einem sorgeberechtigten Elternteil, der mit einem Nichtsorgeberechtigten in einer Ehe oder einer eheähnlichen Gemeinschaft im gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, gilt das Einkommen des Nichtsorgeberechtigten als Einkommen des zweiten sorgeberechtigten Elternteils im Sinne von Nr. 1 und wird dem Gesamt-Brutto-Jahreseinkommen zugerechnet.

§ 5 Kinderermäßigung

1. Für das 2. Kind, das in einem Haushalt lebt, wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 50 % gewährt.
2. Für das 3. Kind, das in einem Haushalt lebt, wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 75% gewährt.
3. Für das 4. Kind, das in einem Haushalt lebt, wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 87,5% gewährt.
4. Für alle weiteren Kinder, die in einem Haushalt leben, wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 100 % gewährt.
5. Bei der Geburtenfolge in den Nr. 1 bis 4 werden nur die Kinder berücksichtigt, für die noch Kindergeld bezogen wird. Auf Antrag kann ein Kind, das nicht im selben Haushalt lebt, aber für das weiterhin Kindergeld bezogen wird, im Rahmen der Regelungen gemäß Nr. 1 bis 4 berücksichtigt werden. Der Nachweis des Kindergeldbezugs ist jährlich zu erbringen.

6. Ändert sich die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder nach Nr. 1 bis 4, ist die Änderung der Stadt unter Angabe des Kalendermonats in dem die Änderung eingetreten ist, anzuzeigen. Die Gebühren werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung nachweislich eingetreten ist.

§ 6 Gebührenhöhe

1. Die monatliche Gebühr für den Besuch eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung ermittelt sich aus der Multiplikation des in der Gebührentabelle der Anlage 1 festgesetzten Prozentsatzes je Betreuungsform mit dem nach § 4 ermittelten jährlichen Gesamtbrutto-Jahreseinkommen.
2. Als Berechnungsobergrenze wird ein jährliches Bruttoeinkommen von 120.000 Euro festgesetzt. Die daraus errechnete Gebühr gilt als Höchstbetrag.
3. Beträgt das Gesamtbrutto-Jahreseinkommen nach § 4 weniger oder gleich 40.000 Euro, wird eine Mindestgebühr für die Kinderbetreuung nach § 2 Nr. 1 festgesetzt. Diese Mindestgebühr wird mit einem Gesamtbrutto-Jahreseinkommen von 40.000 Euro pro Betreuungsform nach Anlage 1 berechnet.
4. Inhaber des Stadtpass FAMILIE erhalten eine Ermäßigung der Gebühr nach den jeweils geltenden Richtlinien für die Ausgabe des Stadtpass FAMILIE in Waiblingen.
5. Vor einer Ermäßigung nach Nr. 4 ist grundsätzlich vom Antragsteller die Prüfung beim Kreisjugendamt, bei der ARGE Rems-Murr-Kreis, beim Sozialamt des Landkreises und/oder beim Jobcenter zu beantragen, ob Leistungen nach SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII beansprucht werden können, bzw. eine Bildungskarte ausgestellt werden kann. Diese sind vorrangig zu beanspruchen.
6. In einzelnen Härtefällen, soweit keine Ermäßigungen nach Nr. 4 und 5 beansprucht werden können, kann die Gebühr nach § 6 Nr. 1 bis 3 auf Antrag ermäßigt werden. Die Anträge sind eingehend zu begründen. Die Stadtverwaltung kann entsprechende Nachweise verlangen.
7. In besonders gelagerten Fällen kann die Gebühr nach § 2 Nr. 2 ermäßigt oder erstattet werden. Alles Nähere ist im Einzelfall durch Dienstanweisung zu regeln.
8. In dringenden Fällen kann eine zusätzliche Betreuung im Rahmen der Gesamtöffnungszeit der Einrichtung zum gebuchten Betreuungsangebot zugebucht werden. Die Gebühr beträgt pro Stunde 20,- Euro.
9. Die Kindertageseinrichtungen bieten verschiedene feststehende Betreuungsangebote an. Ab einem Betreuungsangebot von mehr als 6 Stunden pro Tag ist verbindlich ein warmes Mittagessen enthalten. Die Kosten für das Mittagessen sind mit einem Betrag von 3,20 € je Mittagessen und Betreuungstag in den Gebühren nach Anlage 1 enthalten.
10. Eine Festlegung auf ein Betreuungsangebot im Voraus ist erforderlich. Für den Monat August ist grundsätzlich kein Betreuungszeitenwechsel möglich. Bei einem Wechsel in ein anderes Betreuungsangebot ist die dafür geltende Gebühr ab dem Monat, in dem der Wechsel stattfindet, zu entrichten. Für Kinder, die mit unter drei Jahren in die Einrichtung aufgenommen werden, gilt ab dem dritten Geburtstag die Gebühr für Kinder ab drei Jahren. Die Gebührenänderung wird unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungszeit automatisch vorgenommen mit dem Kalendermonat, der dem dritten Geburtstag folgt.
11. Mit den Gebühren sind die Kosten für Windeln und persönliche Pflegeartikel nicht abgegolten. Diese sind der Kindertageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.
12. Kinder, die in Waiblingen nicht mit erstem Wohnsitz, bzw. nicht bei einem Sorgeberechtigten gemeldet, aber in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen sind, zahlen den Höchstbetrag nach § 6 Nr. 3 je nach wöchentlicher Betreuungszeit. Dies gilt auch für Geschwisterkinder.
13. Beinhaltet die Gebühr ein Essensangebot, das aus zwingendem Grund (z.B. Allergie u. ä. mit ärztlichem Attest) nicht in Anspruch genommen werden, so ermäßigt sich die Gebühr um 15 %.

§ 7 Festsetzung der Benutzungsgebühr

1. Die Benutzungsgebühr wird zunächst gemäß § 6 Nr. 2 in der jeweiligen Höchstgebühr festgesetzt. Wird ein Nachweis über das tatsächliche Gesamtbrutto-Jahreseinkommen, welches unter 120.000 Euro liegt, fristgerecht und vollständig vorgelegt, erfolgt auf dieser Grundlage eine neue Festsetzung der Benutzungsgebühr. Die neue Gebühr gilt erst ab dem Monat der Vorlage der Nachweise. Zur Gebührenveranlagung sind die Eltern, der sorgeberechtigte Elternteil oder die sonst Sorgeberechtigten sowie der sorgeberechtigte Elternteil und der nichtsorgeberechtigte Haushaltsangehörige im Fall von § 4 Nr. 3 verpflichtet, eine wahrheitsgemäße Erklärung über das Einkommen nach § 4 abzugeben, falls eine Reduzierung der Höchstgebühr erfolgen soll.
2. Die Angaben nach Nr. 1 werden von der Stadtverwaltung überprüft. Dazu müssen der Stadt mit der Aufnahme Nachweise über das maßgebende Einkommen vorgelegt werden (z.B. elektronische Lohnsteuerbescheinigung aus dem Vorjahr, bei Selbständigkeit betriebswirtschaftliche Auswertung). Nachweise sind darüber hinaus bei Veränderungen des Einkommens, aber mindestens einmal jährlich vorzulegen.
3. Werden keine oder keine vollständigen bzw. fristgerechten Angaben nach Nr. 1 gemacht, wird die Höchstgebühr festgesetzt. Im Falle einer aufgrund unrichtiger Einkommensangaben zu niedrig festgesetzten Gebühr, erfolgt eine Korrektur der Gebührenveranlagung.

§ 8 Gebührenpflicht

1. Es sind folgende Personen zur Entrichtung der Gebühr verpflichtet:

   - die Eltern
   - der sorgeberechtigte Elternteil
   - die sonst Sorgeberechtigten
   - der nichtsorgeberechtigte Haushaltsangehörige im Fall von § 4 Nr. 3

2. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 9 Entstehung der Benutzungsgebühr

1. Die Benutzungsgebühr entsteht mit Beginn der Aufnahme des Kindes.
2. Das Benutzungsverhältnis endet durch schriftliche Abmeldung des Kindes durch den Sorgeberechtigten oder durch Ausschluss des Kindes durch den Einrichtungsträger.

§ 10 Fälligkeit der Benutzungsgebühr

Der jeweilige Monatsbeitrag wird im Voraus zum Ersten des Monats fällig. Die Benutzungsgebühren werden bei der erstmaligen Benutzung durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein neuer Bescheid oder Änderungsbescheid ergeht.

§ 11 Benutzungsordnung

Weitere Einzelheiten über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sind in einer Benutzungsordnung (Anlage 2) geregelt. Die Benutzungsordnung, die bei der Aufnahme bekanntgegeben wird, ist für alle Benutzer verbindlich.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung über die Benutzung und Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen tritt am 01.04.2026 in Kraft. Die Satzung über die Betreuung und Gebühren für die Kindertageseinrichtungen und die kommunalen Betreuungseinrichtungen an den Grundschulen der Stadt Waiblingen vom 01.09.2018, zuletzt geändert am 25.04.2024 tritt für den Geltungsbereich der Kindertageseinrichtungen zum 31.03.2026 außer Kraft und gilt ab dem 01.04.2026 nur noch für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an den Grundschulen.

Waiblingen, den 19.03.2026

Sebastian Wolf
Oberbürgermeister

Gebührentabelle für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen

Anlage 1 zur Benutzungs- und Gebührenordnung für Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen vom 01.04.2026

Betreuungsformen	Kinder über 3 Jahre			Kinder unter 3 Jahre		
	Prozentualer Anteil vom Gesamtbrutto-Jahreseinkommen	Mindestgebühr gem. §6 Nr. 3	Höchstgebühr gem. §7	Prozentualer Anteil vom Gesamtbrutto-Jahreseinkommen	Mindestgebühr gem. §6 Nr. 3	Höchstgebühr gem. §7
Bis 20 Stunden wöchentlich ohne Mittagessen (max. 4 h täglich)	-	-	-	0,25%	100,- Euro	300,- Euro
Bis 30 Stunden wöchentlich ohne Mittagessen (max. 6 h täglich)	0,25%	100,- Euro	300,- Euro	0,30%	120,- Euro	360,- Euro
Bis 30 Stunden wöchentlich mit Mittagessen (max. 6 h täglich)	0,30%	120,- Euro	360,- Euro	0,40%	160,- Euro	480,- Euro
31-35 Stunden wöchentlich mit Mittagessen (max. 7 h täglich)	0,40%	160,- Euro	480,- Euro	0,50%	200,- Euro	600,- Euro
36-40 Stunden wöchentlich mit Mittagessen (max. 8 h täglich)	0,42%	168,- Euro	504,- Euro	0,52%	208,- Euro	624,- Euro
41-50 Stunden wöchentlich mit Mittagessen (max. 10 h täglich)	0,50%	200,- Euro	600,- Euro	0,60%	240,- Euro	720,- Euro
Kombination 1: (nur für über 3-Jährige) 2 Tage „Bis 30 Stunden ohne Mittagessen" + 3 Tage „41-50 Stunden mit Mittagessen“	0,40%	160,- Euro	480,- Euro	-	-	-
Kombination 2: (nur für über 3-Jährige) 2 Tage „Bis 30 Stunden mit Mittagessen" + 3 Tage „41-50 Stunden mit Mittagessen“	0,42%	168,- Euro	504,- Euro	-	-	-
Kombination 3: (nur für unter 3-Jährige) 2 Tage „21-30 Stunden ohne Mittagessen" + 3 Tage „41-50 Stunden mit Mittagessen“	-	-	-	0,48%	192,- Euro	576,- Euro
Kombination 4: (nur für unter 3-Jährige) 2 Tage „Bis 30 Stunden mit Mittagessen" + 3 Tage „41-50 Stunden mit Mittagessen“	-	-	-	0,52%	208,- Euro	624,- Euro

Kinderermäßigung gem. §5	
für das 1. Kind	0%
für das 2. Kind	50%
für das 3. Kind	75%
für das 4. Kind	87,50%
ab dem 5. Kind	100%